

NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

C111 - Convenio sobre la no discriminación (en el empleo y la ocupación), 1958 (n.º 111)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#).

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su Cuadragésima Segunda Sesión el 4 de junio de 1958, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas en materia de discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación, que es el cuarto punto del orden del día de la sesión, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional, y

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, tienen derecho a buscar tanto su bienestar material como su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades, y

Considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Adopta el veinticinco de junio del año mil novecientos cincuenta y ocho el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre la no discriminación (en el empleo y la ocupación), 1958:

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, el término **discriminación** incluye:

- (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia hecha sobre la base de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, que tenga el efecto de anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo o la ocupación;
- b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga el efecto de anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación, según lo determine el Miembro correspondiente después de consultar con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, cuando existan, y con otros organismos apropiados.

2. Cualquier distinción, exclusión o preferencia con respecto a un trabajo en particular basada en los requisitos inherentes del mismo no se considerará discriminación.

3. A los efectos del presente Convenio, los términos **empleo** y **ocupación** incluyen el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, así como las condiciones de empleo.

Artículo 2

Cada Estado Miembro para el que esté en vigor el presente Convenio se compromete a declarar y aplicar una política nacional destinada a promover, mediante métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con miras a eliminar cualquier discriminación al respecto.

Artículo 3

Cada Miembro para el cual el presente Convenio está en vigor se compromete, mediante métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales:

- (a) buscar la cooperación de las organizaciones de empleadores y trabajadores y otros organismos apropiados para promover la aceptación y observancia de esta política;
- b) promulgar la legislación y promover los programas educativos que sean necesarios para asegurar la aceptación y el cumplimiento de la política;
- c) derogar cualquier disposición legal y modificar cualquier instrucción o práctica administrativa que sea incompatible con la política;
- d) aplicar la política en materia de empleo bajo el control directo de una autoridad nacional;
- e) garantizar el cumplimiento de la política en las actividades de orientación vocacional, formación profesional y servicios de colocación bajo la dirección de una autoridad nacional;
- f) indicar en sus informes anuales sobre la aplicación del Convenio las medidas adoptadas en cumplimiento de la política y los resultados obtenidos gracias a dichas medidas.

Artículo 4

Ninguna medida que afecte a una persona de la que existan sospechas fundadas de que participa en actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o que esté involucrada en ellas, se considerará discriminación, siempre que la persona afectada tenga derecho a recurrir ante un organismo competente establecido de conformidad con la práctica nacional.

Artículo 5

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros Convenios o Recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo no se considerarán discriminación.
2. Any Member may, after consultation with representative employers' and workers' organisations, where such exist, determine that other special measures designed to meet the particular requirements of persons who, for reasons such as sex, age, disablement, family responsibilities or social or cultural status, are generally recognised to require special protection or assistance, shall not be deemed to be discrimination.

Article 6

Each Member which ratifies this Convention undertakes to apply it to non-metropolitan territories in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 9

- 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
- 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10

- 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
- 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

Artículo 13

- 1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario:
 - (a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 9 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;
 - b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
- 2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

Artículo 14

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

Ver relacionado
Información clave
Convenio relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 de junio de 1960) Adopción: Ginebra, 42.ª sesión de la CDI (25 de junio de 1958). Estado: Instrumento vigente (Convenio Fundamental). El Convenio puede ser denunciado: 15 de junio de 2030 - 15 de junio de 2031.
Véase también
Ratificaciones por país

Presentaciones a las autoridades competentes por país